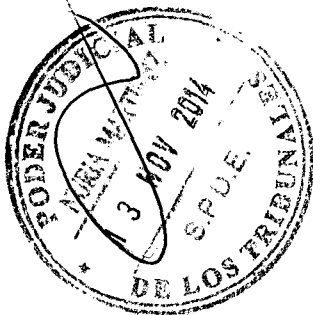




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"



CAUSA: "PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS
S/ APROPIACION Y LESION DE
CONFIANZA".-----

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: *Mil ciento cuarenta y cuatro.*

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los *doce* días del mes de *Noiembre* del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: "**PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS S/ APROPIACION Y LESION DE CONFIANZA**", a fin de resolver los recursos extraordinarios de casación planteados contra el Acuerdo y Sentencia N° 140 de fecha 30 de Noviembre de 2012, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Central.-----

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;-----

CUESTIONES:

¿Es admisible para su estudio el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto?-----

En su caso, **¿resulta procedente?**-----

A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y BENITEZ RIERA.-----

Abog. Karinna Penoni
Secretaria

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DOCTORA PUCHETA DE CORREA DIJO: La defensa de los acusados interponen Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, confirmatorio de la sentencia dictada en primera instancia. -----

Por Sentencia Definitiva N° 5 de 22 de Febrero de 2011, el tribunal de sentencias dispuso tener por comprobado el hecho punible de hurto y el de apropiación; tuvo por comprobada las autorías de los recurrentes y condenar a los mismos a penas privativas de libertad de dos años.-----

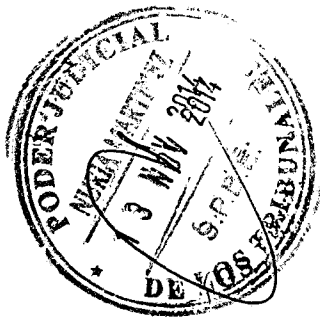
En primer término corresponde efectuar el **ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD** del pedido de casación: En cuanto a la **impugnabilidad objetiva:** Los recurrentes plantean sus recursos de casación en fechas 11 de Marzo de 2013, 14 de Marzo de 2013, 11 de Marzo de 2013, 9 de Abril de 2013 y 29 de Mayo de 2013. Las notificaciones de este acuerdo y sentencia fueron hechas a los abogados defensores o condenados en fechas 22 de Febrero de 2013, 27 de Febrero de 2013, 22 de Febrero de 2013, 25 de Marzo de 2013 y 16 de Mayo de 2013, conforme cédulas de notificaciones obrantes a fojas de autos, con lo que los recursos fueron planteados dentro del plazo establecido por el artículo 468 del Código Procesal Penal.-----

Los recurrentes impugnan el Acuerdo y Sentencia arriba señalado bajo el amparo de las normas 477 y 478 incisos 2° y 3° del Código Ritual, esta resolución pone fin al procedimiento, por lo que el objeto de la Casación contenido en el Art. 477 del Código Procesal Penal se halla cumplido. Los recurrentes invocaron como motivos que ameritan la procedencia del recurso las causales previstas en el



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"



CAUSA: "PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS
S/ APROPIACION Y LESION DE
CONFIANZA".-----

numeral 2° y 3° del Art. 478 del Código Ritual (fallos contradictorios y falta de fundamentación).-----

En cuanto al primer motivo, elevado por solo uno de los casacionistas, el mismo no puede ser aceptado, en virtud a que ninguno de los requisitos para su interposición ha sido cumplido. El recurrente no solo no agrega copias del fallo supuestamente contradicho sino que ni siquiera nombra uno como tal, por lo que esta causal no es aceptada. -----

En cuanto al motivo dado en el inciso 3°, para determinar su presencia debe analizarse ya la sentencia impugnada. -----

Con relación a la **impugnabilidad subjetiva**, los recurrentes son abogados defensores y condenado, se hallan debidamente legitimados a recurrir en casación, por lo dispuesto en el artículo 449 del Código Procesal Penal, segundo párrafo.-----

Por último, en lo que hace al **escrito de interposición**:

La forma del mismo se rige por lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, al cual remite el artículo 480 del mismo cuerpo legal. A la luz de esta norma, se puede ver que el escrito del recurrente se halla correctamente fundado, precisados sus motivos, con los argumentos y la solución que se pretende, cumpliendo así los requisitos legales. -----

Abog. Karinna Penoni
Secretaria

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

En consecuencia, al hallarse verificadas todas las exigencias formales, corresponde **DECLARAR ADMISIBLE** para su estudio el recurso deducido. **ES MI VOTO.**-----

A su turno, el Doctor **BLANCO** manifiesta que se adhiere al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.-----

A su turno, el Doctor **BENITEZ RIERA** manifiesta que: Antes de estudiar la admisión del recurso de casación impetrado, es menester analizar los plazos procesales pertinentes de esta causa a los efectos de ver si tiene cabida o no la extinción de la acción penal, toda vez que esta figura es de previo pronunciamiento por su carácter de orden público.-----

Es importante señalar que la ley que corresponde aplicar al caso, es la ley vigente al momento de la imputación, teniendo en cuenta que el Ministerio Público formuló Imputación contra **PEDRO ORLANDO MELGAREJO, ARSENIO GOMEZ, CELSO SANTACRUZ, CRISTOBAL ORTIZ, RAUL RAMIREZ Y HUGO PARANDERI** por el hecho punible de APROPIACION, HURTO Y LESION DE CONFIANZA *en fecha 8 de marzo de 2006, fs. 15-*, fecha en la cual estaba vigente la ley 2341/03, consecuentemente corresponde aplicar dicha ley.----

Que, en numerosos fallos uniformes he dejado sentado el mecanismo correcto para determinar el cómputo de los plazos en el **Nuevo Sistema Procesal Penal**. En ese contexto, resulta menester recordar que el sistema acusatorio es el que puso en vigencia la **Ley N° 1286** y en el mismo el centro de la atención del sistema se dirige al *ser humano*, a quien la Constitución Nacional y el procedimiento dota de derechos y le asigna garantías específicas. El conflicto



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"



CAUSA: "PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS
S/ APROPIACION Y LESION DE
CONFIANZA".-----

jurídico-penal tiene su origen en la consumación del hecho generador del procedimiento- el hecho punible- pero el *nacimiento de los derechos procesales* es el que en realidad marca el inicio del cómputo de los plazos y ello es así porque en una presentación abstracta del sistema tenemos al Estado que pretende ejercer su derecho subjetivo de castigar, a través de sus diversos órganos, *confrontado con el ser humano*, a quien le dota de atribuciones, para paliar la desigualdad subjetiva en dicha contienda.-----

Naturalmente, con el esbozo que antecede, *el nacimiento de los derechos procesales surge con claridad tan pronto el Estado tenga en miras a una persona física* contra quien dirigirá dicha pretensión. En algunos casos el procedimiento penal se iniciará en el momento mismo en que ocurrió el hecho punible, *ejemplo:* aprehensión del imputado en caso de flagrancia, mientras que en otros se lo podrá computar a partir de que el Estado haya ejercido un mecanismo de coerción directa, *ejemplo:* *detención del imputado*, allanamiento con resultado positivo a favor de la investigación, declaración indagatoria del imputado, etc. y en otros la presentación de la imputación marca el inicio del procedimiento. Las circunstancias particulares de cada caso otorgarán las notas características que servirán para discriminar, en el caso que se analiza, cuál de los momentos mencionados es el adecuado para el inicio del cómputo.-----

Abog. Karinna Penabaz
Secretaría

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

Como el sistema acusatorio es esencialmente racional, el cómputo del inicio de los plazos debe partir, atendiendo las particularidades que presenta la causa en concreto, *de la visualización de una persona física contra quien el Estado a dirigir su pretensión punitiva*, y desde ahí se computarán los plazos de duración máxima del procedimiento ordinario, perentoriedad de la etapa preparatoria, vigencia máxima de las medidas cautelares, etc. Por las circunstancias precedentemente expuestas, la comunicación del inicio de una investigación hecha por el Agente Fiscal no siempre es relevante para el cómputo de los plazos, en razón de que si no se tiene en miras *una persona* no hay derechos a ser conculcados y ciertamente el procedimiento penal se establece en función a éstos e imparte un límite al poder sancionador estatal.-----

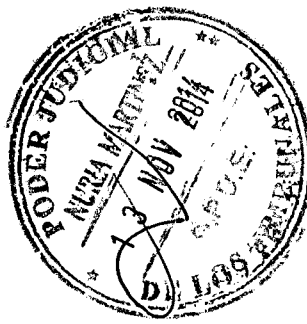
La Constitución Nacional en su art. 17 dispone: “...De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: **10...**El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la Ley. Asimismo, el **Pacto de San José de Costa Rica** prescribe en su “**art. 8. Garantías Judiciales. 1** Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y **dentro de un plazo razonable**”.----

El plazo razonable implica respeto a otros principios y esencialmente de aquel que está en la cúspide de esos derechos: la Presunción de Inocencia y, conjuntamente, la legalidad procesal. El sistema democrático de gobierno tiene como uno de sus fundamentos el respeto de los derechos reconocidos constitucionalmente a favor de los sometidos a procesos por parte de las autoridades estatales. El desconocimiento de los mismos implica una grave afrenta al Estado de derecho, puesto que la autoridad de



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"



CAUSA: "PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS
S/ APROPIACION Y LESION DE
CONFIANZA".-----

manera alguna puede pretender atar a una persona a un proceso, en tanto cuando se disponga la resolución definitiva sin tomar en consideración un límite de plazo, sino sólo condicionado a la voluntad del Juzgador. Eso constituye una arbitrariedad que no puede permitirse, ni mucho menos consentirse.-----

Normativamente la **EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL** se encuentra legislada en el **Artículo 136 del CPP., DURACIÓN MÁXIMA**, dispone: "Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento. Este plazo sólo se podrá extender por seis meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo" y su modificatoria dispuesta en la **Ley N° 2341/03** que expone: "Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento...**Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen. Este plazo sólo se podrá extender por doce meses más cuando exista**

Abog. Karinna Penoni
Secretaria

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos........

En virtud a esta disposición las personas sometidas a proceso penal, no lo pueden ser de una manera perenne, sino que se establece un límite al *ius puniendo estatal*, puesto que ese poder no puede ser ejercido de una manera irreflexiva en cuanto al tiempo de duración.....

La duración máxima del proceso, al erigirse como una limitación al poder represor y garantía procesal (reconocida constitucionalmente en beneficio del imputado), se constituye en una cuestión de orden público, de cuyo cumplimiento no puede sustraerse ningún órgano del Estado.....

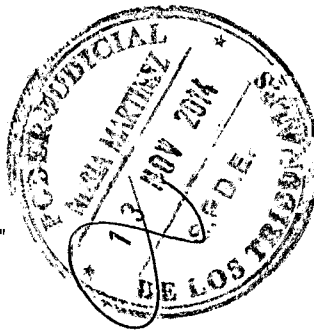
La extinción de la acción penal, - se funda en el derecho del imputado a verse libre del cargo y de las restricciones del proceso en un lapso razonable y acorde con la gravedad y complejidad de la causa; por lo tanto solo puede comenzar a correr desde el momento en que el afectado es objetivamente vinculado a la causa por la declaración judicial de sospecha o imputación y mientras esta declaración no sea resuelta en forma definitiva.....

Al analizar las constancias de autos, en virtud a lo establecido en el **art. 303 del CPP.**, el cómputo del plazo máximo de duración del procedimiento *se empieza a contar desde el momento que exista una imputación concreta ya sea a través del acta fiscal o bien desde el momento en que exista un acto coercitivo concreto contra una persona determinada*, así como el plazo de duración de la etapa preparatoria y el plazo máximo de duración del procedimiento ordinario, comienza a correr desde el momento en que exista un acto coercitivo concreto, en el caso de autos, el acto coercitivo para



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"



CAUSA: "PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS
S/ APROPIACION Y LESION DE
CONFIANZA".-----

Arsenio Gómez y Raúl Ramírez, se da con la imputación realizada por el Ministerio Público en **fecha 8 de marzo de 2006 (fs. 15)**, fecha desde la cual debe computarse el plazo de duración del proceso para estos imputados. En cambio, para Pedro Melgarejo debe computarse desde que se levantó el estado de rebeldía en **fecha 20 de junio de 2006**, mediante el AI.Nº 190 - fs. 50; para Cristóbal Ortiz, debe computarse desde **el 29 de junio de 2006**, AI.Nº 192, cuando se levantó su estado de rebeldía (fs. 74), para Hugo Paranderi, el plazo comienza a computarse desde **el 14 de junio de 2007**, AI.Nº 360 cuando se levantó su estado de rebeldía (fs. 122), y para Celso Santacruz el plazo comenzó **el 31 de agosto de 2007**, AI.Nº 582, (fs. 132), debiendo tener presente que los incidentes y apelaciones planteadas por las partes suspenden automáticamente el plazo.-----

En el caso de autos, el proceso ha quedado suspendido, desde el día *7 de julio de 2008 al 30 de octubre de 2008, desde el 10 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2008, desde el 25 de marzo del 2009 al 26 de agosto de 2009, desde el 18 de noviembre al 18 de enero del 2010, y por último desde el 27 de abril de 2010 al 2 de setiembre del 2010.*-----

Por tanto, computando el plazo de la duración máxima del procedimiento, dispuesto en el **art. 136 del CPP.**, y su **modificatoria Ley 2341/03.** el primer acto del procedimiento para Arsenio Gómez y Raúl Ramírez, se da con la imputación, en fecha 8 de marzo de 2006. La causa debía haberse extinguido el 8 de marzo

Abog. Karinna
Secretaria

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Alicia Béatriz Pucheta de Correa
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

del 2010, a ello, debe sumarse el tiempo que la causa ha quedado interrumpida por haberse planteado recursos de apelación,- *1 año, 4 meses y 5 días*, a ello debe sumarse los doce meses para la tramitación de recursos. Es por ello, que al realizar el cómputo final sumando los días en la cual la causa se encontraba interrumpida a la fecha actual, ha transcurrido con creces el plazo de duración del procedimiento, es decir, ha transcurrido con exceso más de cinco años del inicio de la causa.-----

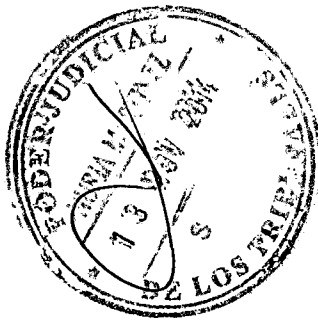
Para Pedro Melgarejo, Cristóbal Ortiz, Hugo Paranderi y Celso Santacruz, el plazo comienza a computarse desde el levantamiento del estado de rebeldía de los mismos, 28 de junio de 2006 (fs. 67), 29 de junio de 2006 (fs. 74), 14 de junio de 2007 (fs. 122) y 31 de agosto de 2007 (fs. 132). La causa debía haberse extinguido el 28 de junio del 2010, 29 de junio del 2010, el 14 de junio del 2011 y el 31 de agosto de 2011, a ello, debe sumarse el tiempo que la causa ha quedado interrumpida por haberse planteado recurso de apelación,- *1 año, 4 meses y 5 días*, a ello debe sumarse los doce meses más para la tramitación de recursos. Es por ello, que al realizar el cómputo final sumando los días en la cual la causa se encontraba interrumpida a la fecha actual, ha transcurrido con creces el plazo de duración del procedimiento, es decir, ha transcurrido con exceso más de cinco años del inicio de la causa.-----

Por estas razones apuntadas precedentemente y atendiendo a que el plazo de extinción de la acción en la presente causa se encuentra agotada, corresponde declarar la extinción de la acción y sobreseimiento definitivo de PEDRO MELGAREJO, ARSENIO GOMEZ, RAUL RAMIREZ, CELSO SANTACRUZ, CRISTOBAL ORTIZ Y HUGO PARANDERI. ***Es mi voto.***-----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"



CAUSA: "PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS
S/ APROPIACION Y LESION DE
CONFIANZA".-----

A la segunda cuestión planteada la Doctora PUCHETA DE CORREA prosigue diciendo: En estos autos, y mediante este recurso extraordinario, el primer recurrente, Arcenio Gómez, expresa ante esta Corte Suprema de Justicia sus agravios, manifestando: **1)** extinción de la acción por el artículo 136 y modificatoria; **2)** respuestas infundadas del tribunal de alzada. El segundo recurrente, Pedro Melgarejo, indica como agravios: **1)** extinción de la acción y **2)** respuestas infundadas del tribunal de alzada y ausencia de respuestas. El tercer recurrente, Celso Santacruz y Raúl Ramírez, elevan como agravios: **1)** la Cámara debía dictar un solo fallo y no dos, violando así el artículo 256 de la CN **2)** mal análisis probatorio. El cuarto recurrente, Cristóbal Ortiz, indica como agravios: **1)** violación del artículo 400 del CPP y **2)** violación del No bis In Idem. El quinto recurrente, Hugo Paranderi, expresa como agravios: **1)** mal análisis probatorio. -----

Se debe analizar previamente la naturaleza del recurso de casación. Este recurso es extraordinario, y por medio del mismo la Corte Suprema de Justicia debe corregir la aplicación del Derecho en un proceso judicial, vigilando para que dentro del mismo se observen y se apliquen correctamente los preceptos legales; la Corte Suprema de Justicia puede hacer esto sin salir de los marcos previstos por el artículo 478 del Código Procesal Penal. Así, el motivo aceptado como estudio de casación en el presente juicio es la sentencia manifiestamente infundada.-----

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

Comenzando a responder los agravios de los recurrentes, vemos que el primer agravio de los dos primeros es similar entre ellos, referidos a la extinción de la acción. Ambos recurrentes solicitan la extinción de la acción sin mayores fundamentos, diciendo que sus imputaciones respectivas se dieron en el año 2006, con lo cual ya pasó en exceso el plazo de cuatro años. -----

A esto, se debe responder que para ambos acusados, la causa se inició con sus respectivas notificaciones, ocurridas dentro del año 2006, con lo que el proceso comienza, para ambos, a partir de dicho año, y así el pedido de extinción debe ser analizado bajo la luz de la Ley N° 2341/03, ya en vigencia en el momento de la notificación antedicha.-----

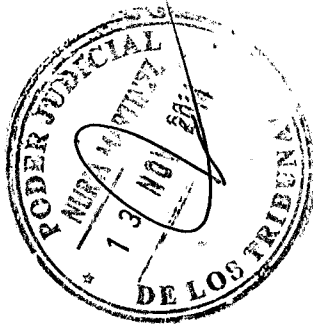
La Corte Suprema de Justicia sostuvo que el alcance de dicha ley es que la misma suspende el plazo de extinción por medio de cualquier recurso presentado ante la instancia correspondiente, de tal forma, la presentación del recurso de casación e inclusive la apelación especial, tornan inviable la extinción de la acción, toda vez que ella no haya acaecido con anterioridad a dichos recursos. Este no es el caso de autos y la interpretación arriba trazada corresponde a la correcta aplicación de la ley citada, la cual en su parte pertinente dispone: "Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspende automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelve lo planteado o el expediente vuelva a origen". -----

Esta interpretación ya tiene sus antecedentes en los casos "Nicolás Donato Dagogliano s/ Lesión de Confianza" y "Juan



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"



CAUSA: "PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS
S/ APROPIACION Y LESION DE
CONFIANZA".-----

Pío Paiva s/ Homicidio Doloso" y es la constante en todos aquellos juicios donde se plantee la extinción de la acción bajo los efectos de la Ley N° 2341/03, por lo cual la extinción de la acción en esta causa deviene improcedente. -----

Decimos que los acusados recurrentes no pueden beneficiarse con la extinción de la acción penal debido a que el proceso tuvo su inicio ya bajo la vigencia de dicha ley, por tanto el mismo debe ser analizado bajo la luz de la Ley N° 2341/03, que ya se hallaba en vigencia en el momento de la comisión del hecho punible, por lo que este agravio debe ser rechazado. -----

Pasamos luego a verificar otro agravio común, dado en cuatro de los recurrentes, cual es referido al mal análisis probatorio; dicho agravio se da por todos los casacionistas con excepción de Cristóbal Ortiz. -----

Al respecto, vemos que este agravio no puede prosperar para ninguno de ellos. Como primera consideración, vemos que el primer y tercer recurrente ingresan dentro del campo fáctico al plantear dicha cuestión. Observaciones como que el acusado era o no persona importante dentro de la asociación o las pruebas que se consideraron a efectos de probar los extremos de la acusación, son cuestiones todas que caen dentro del ámbito de lo fáctico, no así dentro del imperio del artículo 477 del CPP. -----

Si el acusado Arcenio Gómez era montacarguista y por ello era imposible que sea la persona más importante del esquema

Abog. Karina Pantoja
Secretaria

Dr. Luis María Benítez Piérola
Ministro

Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Berra
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

delictivo, o la existencia de evidencias como una pericial que indica la imposibilidad de demostrar un faltante en contraposición de otras evidencias, son cuestiones que no pueden ser estudiados en alzada. -

El segundo recurrente en la apreciación de este agravio, comete el error de elevar su queja de forma totalmente general, no es posible agraviarse ante la Corte Suprema de Justicia manifestando que no se le respondió sus agravios en Cámara sin citar luego cuáles agravios considera no respondidos, o no marcar con claridad cuáles fueron citados pero no fundados. -----

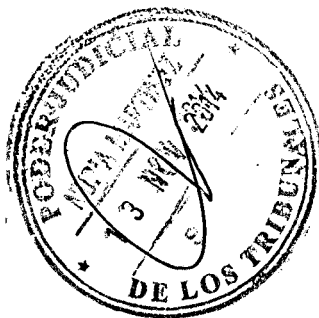
El quinto recurrente ha caído en la misma cuestión de enmarcar su agravio dentro de lo fáctico, llegando inclusive a quejarse que la Cámara de Apelación no ha estudiado las pruebas ocurridas, algo totalmente impertinente en los órganos de alzada. --

En cuanto al cuarto recurrente, el mismo expresa que se ha obviado el cumplimiento del artículo 400 del CPP, que expresa la faltante de una declaración indagatoria antes de la acusación, en este supuesto, sobre hecho distinto. Al respecto, debemos indicar que la declaración indagatoria existió y que ya la Corte Suprema de Justicia indicó en varios fallos que la misma debe versar sobre el hecho fáctico, del cual debe defenderse el acusado, no interesando la calificación que pueda darse a este hecho. En otras palabras, el acusado debe defenderse de los hechos que se le imputan, no de las calificaciones que dicho hecho podría producir, debiéndose atender al respecto sólo que la calificación o calificaciones sean acordes al hecho acusado, sin ingresar nuevos elementos al mismo. Como ejemplo de esta enunciación, citamos el fallo Amado Rojas s/ Incesto. -----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"



CAUSA: "PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS
S/ APROPIACION Y LESION DE
CONFIANZA".-----

Sobre la violación del No bis In Idem, vemos que la misma no es tal como lo afirma el recurrente, ya que en ningún momento se le ha procesado dos veces por el mismo hecho al acusado. Lo que ocurrió es que, como se dijo, del mismo hecho fáctico se extrajeron dos calificaciones, pero dicha situación no puede entenderse como doble procesamiento, ya que además de ello, falta también el requisito de la cosa juzgada. -----

Sobre la queja del tercer recurrente sobre que la Cámara no puede dictar dos fallos en la misma causa, se debe expresar que no se entiende el argumento del recurrente para argumentar lo dicho. La cámara de Apelación puede dictar varios fallos en una misma causa, siempre y cuando los mismos no resuelvan la misma cuestión estudiada sobre el mismo sujeto, es decir, siempre y cuando no se dé la triple identidad. De los fallos alegados por el recurrente, no se puede encontrar dicha triple identidad, sin poderse responder más sobre el aspecto ante la falta de explicaciones sobre el por qué de dicho agravio. -----

Por todo lo manifestado arriba, los recursos intentados por los casacionistas deben ser rechazados y confirmado en consecuencia el Acuerdo y Sentencia N° 140 de fecha 30 de Noviembre de 2012, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Central. -----

Las **COSTAS** se impondrán a la parte perdedora como lo dice el artículo 261 del Código Procesal Penal. **ES MI VOTO.**-----

Abog. Karinna Penon
Secretaria

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Alicia Beatriz Pucheta de Carr
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

A su turno el Doctor **BLANCO** manifiesta que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

A su turno el Doctor **BENITEZ RIERA** manifiesta que: Dada la forma en que se expidió este miembro, no corresponde el estudio de las demás cuestiones. -----

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí que lo certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:-----

Ante mí

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

SENTENCIA NÚMERO: 144

Asunción, 12 de Noviembre de 2014

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

1.- DECLARAR LA ADMISIBILIDAD de los Recursos Extraordinarios de Casación planteados por las defensas de Arcenio Gómez, Pedro Melgarejo, Celso Santacruz y Raúl Ramírez, Cristóbal Ortiz y Hugo Paranderi.-----

2.- NO HACER LUGAR a los Recursos Extraordinarios de Casación planteados contra el Acuerdo y Sentencia N° 140 de fecha 30 de Noviembre de 2012, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Central. -----

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa
Ministra



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"



CAUSA: "PEDRO ORLANDO MELGAREJO Y OTROS
S/ APROPIACION Y LESION DE
CONFIANZA".-----

3.- IMPONER las costas a la perdidosa.-----

4.- ANOTAR, registrar y notificar.-----

Ante mí:

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Abog. Karinna Penoni
Secretaria

Dra. Alicia Beatriz Pucheta de
Ministra

Dr. Sindulfo Blanco
Ministro

